



PUTUSAN

Nomor 321/Pid.B/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahroni als Roni Bin Alm Kadri;
2. Tempat lahir : Banua Lawas;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 22 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Batukemudi Rt. 04 Dusun II Selaselilau
Karang Bintang Tanah Bumbu Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Dadang Ari Kurniawan, S.H., dan Rekan., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ings-Gub RT 002 Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Oktober 2024 Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Bln;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 321/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRONI Als RONI Bin Alm. KADRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja merampas uyawa orang lain, diancam karena pembunuhan" yang melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRONI Als RONI Bin Alm. KADRI berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau pengupas panjang dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 37 cm dan besi pisau pengupas dengan ukuran panjang 14,5 cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kumpang dengan ukuran 44 cm;
 - 1 (satu) lembar baju hem lengan pendek warna biru muda merk NEEZO berlumuran darah;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kolor kain berlumuran darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah, dan menyesal;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Bln



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **SYAHRONI Als RONI Bin Alm. KADRI** pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar Pukul 19.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Sebuah Rumah yang beralamat di Jl. Batukemudi RT. 03 / RW. 01 Desa Selaselilau, Kec. Karang Bintang, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **Melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar Pukul 19.20 WITA Terdakwa **SYAHRONI Als RONI Bin Alm. KADRI** bersama – sama dengan Saksi MADERANSYAH Bin MASRAN (Alm), Saksi SALABIYAH Binti Alm. MUHAMMAD CINAPIAH, Saksi JUWITA Binti MADERANSYAH, Saksi MULIANA Binti MADERANSYAH, dan Saksi SANAIYAH Binti MADERANSYAH sedang berada di ruang tamu Rumah Saksi SALABIYAH yang beralamat di Jl. Batukemudi RT. 03 / RW. 01 Desa Selaselilau, Kec. Karang Bintang, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan, kemudian tidak berselang lama datang Korban **ADI RAHMAN** (Alm) dengan keadaan Mabuk dan masuk ke dalam Rumah Saksi SALABIYAH, setelah itu Korban dengan posisi berdiri terlibat cekcok mulut dengan Terdakwa dan Saksi MULIANA yang sedang dalam posisi duduk di lantai, cekcok tersebut terkait dengan Tuduhan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya Terdakwa ada mengatakan kepada Korban jika Korban tidak bisa bekerja mengetik (Kerja Mendulang Emas), dalam cekcok tersebut Saksi MULIANA ada mengatakan kepada Korban “mengapa marah – marah” namun Korban malah ikut memarahi Saksi MULIANA dan ada mengatakan “Tambuk” (Bodoh) kepada Saksi MULIANA, kemudian Saksi MULIANA dan Saksi MADERANSYAH menegur Korban dan mengatakan “Sudah sudah”, setelah itu Korban merasa tidak terima dan mengajak berkelahi Terdakwa



lalu Terdakwa menjawab "Ayo", selanjutnya Korban pulang kerumahnya yang berjarak kurang lebih 5 (Lima) meter dari rumah Saksi SALABIYAH namun pada saat itu juga Terdakwa masuk kearah Dapur, tidak lama kemudian Korban berdiri di depan pintu masuk rumah Saksi SALABIYAH dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kumpang dengan ukuran 44 cm serta mengacungkannya keatas kearah Terdakwa sambil berteriak memanggil Korban, karena Terdakwa melihat Korban membawa senjata tajam akhirnya Terdakwa masuk kembali kedapur dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau pengupas panjang dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 37 cm dan besi pisau pengupas dengan ukuran panjang 14,5 cm di rak dapur, kemudian Terdakwa membawa senjata tajam tersebut ke depan ruang tamu dengan posisi menyimpannya di belakang tubuh Terdakwa dengan kedua tangannya, setelah Korban melihat Terdakwa kemudian Korban lari masuk ke dalam rumah untuk mendatangi Terdakwa melalui pintu masuk, pada saat akan masuk Korban sempat di halangi atau di tahan oleh Saksi MULIANA akan tetapi Korban tetap memaksa masuk, kemudian pada saat Korban memaksa masuk tersebutlah Terdakwa Menyorongkan atau Menusukkan Senjata Tajam yang dipegangnya kearah Tubuh Korban dan mengenai sekitar pinggang sebelah kiri, lalu Terdakwa ditarik keluar oleh Saksi MULIANA dan saat itu juga akhirnya Senjata Tajam yang masih tertancap di tubuh Korban terlepas karena Terdakwa masih memegang Senjata Tajam tersebut, kemudian Korban terjatuh dengan posisi sujud dan berlumuran darah di dalam rumah Saksi SALABIYAH, kemudian saat di luar rumah Saksi MULIANA merebut Senjata Tajam yang dipegang Terdakwa lalu membuangnya, kemudian Korban dibawa ke Puskesmas Batulicin 1 oleh Saksi ARDIANSYAH Bin MADERANSYAH, Korban tiba di Puskesmas Batulicin 1 pada Hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar Pukul 23.30 WITA, setelah dilakukan pemeriksaan dan observasi oleh Ahli dr. IRWANSYAH Bin Alm. MUSLIMSYAH dan Saksi MOCHAMMAD FARID EFFENDY Bin Alm. LASMIDI, didapati Korban sudah Meninggal Dunia, berdasarkan Ahli dr. IRWANSYAH kemungkinan Korban mengalami pendarahan hingga kehabisan darah lalu Korban Meninggal Dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Luka Nomor : B/445.1/548/Pkm.Btl.1-TU.4/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. IRWANSYAH selaku Dokter Pemerintah pada Puskesmas Batulicin 1, menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 16 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 di Puskesmas Batulicin 1 terhadap seorang laki – laki, 38 Th yang bernama : **ADI RAHMAN**, jenis kelamin Laki – laki, pekerjaan buruh, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Batu Kemudi RT. 003 RW. 001 Desa Selaselilau Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu, dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki – laki, umur Tiga Puluh Delapan tahun, warna kulit sawo matang, rambut ikal warna hitam Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk di daerah pinggang sebelah kiri sekitar 4 cm x 1,5 cm x 5 cm, di duga akibat persentuhan dengan benda tajam.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 307/SKD/KRB/D-SLL/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Selaselilau, menerangkan :

Nama : **ADI RAHMAN**
Tempat, tanggal lahir : Kotabaru, 15 Maret 2024
Pekerjaan : Laki – laki
Alamat : Jl. Batu Kemudi RT 03 / Dusun II Desa
Selaselilau Kec. Karang Bintang
NIK : 6310071503860001
Agama : Islam

Bahwa nama tersebut di atas benar telah meninggal dunia pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 16 Juli 2024
Pukul : 19.30 WITA
Tempat : Rumah, Desa Selaselilau
Disebabkan : Pembunuhan
Nama Pelapor : Sanaiyah
Status Hubungan : Istri

dengan yang

meninggal dunia

Perbuatan Terdakwa **SYAHRONI Als RONI Bin Alm. KADRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SYAHRONI Als RONI Bin Alm. KADRI** pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar Pukul 19.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Sebuah Rumah yang beralamat di Jl. Batukemudi RT. 03 / RW. 01 Desa Selaselilau, Kec. Karang Bintang, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **Melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar Pukul



19.20 WITA Terdakwa **SYAHRONI Als RONI Bin Alm. KADRI** bersama – sama dengan Saksi **MADERANSYAH Bin MASRAN (Alm)**, Saksi **SALABIYAH Binti Alm. MUHAMMAD CINAPIAH**, Saksi **JUWITA Binti MADERANSYAH**, Saksi **MULIANA Binti MADERANSYAH**, dan Saksi **SANAIYAH Binti MADERANSYAH** sedang berada di ruang tamu Rumah Saksi **SALABIYAH** yang beralamat di Jl. Batukemudi RT. 03 / RW. 01 Desa Selaselilau, Kec. Karang Bintang, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan, kemudian tidak berselang lama datang Korban **ADI RAHMAN (Alm)** dengan keadaan Mabuk dan masuk kedalam Rumah Saksi **SALABIYAH**, setelah itu Korban dengan posisi berdiri terlibat cekcok mulut dan menunjuk – nunjuk kearah Terdakwa dan Saksi **MULIANA** yang sedang dalam posisi duduk di lantai, cekcok tersebut terkait dengan Tuduhan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya Terdakwa ada mengatakan kepada Korban jika Korban tidak bisa bekerja mengetik (Kerja Mendulang Emas), dalam cekcok tersebut Saksi **MULIANA** ada mengatakan kepada Korban “mengapa marah – marah” namun Korban malah ikut memarahi Saksi **MULIANA** dan ada mengatakan “Tambuk” (Bodoh) kepada Saksi **MULIANA**, kemudian Saksi **MULIANA** dan Saksi **MADERANSYAH** menegur Korban dan mengatakan “Sudah sudah”, setelah itu Korban merasa tidak terima dan mengajak berkelahi Terdakwa lalu Terdakwa menjawab “Ayo”, selanjutnya Korban pulang kerumahnya yang berjarak kurang lebih 5 (Lima) meter dari rumah Saksi **SALABIYAH** namun pada saat itu juga Terdakwa masuk kearah Dapur, tidak lama kemudian Korban berdiri di depan pintu masuk rumah Saksi **SALABIYAH** dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kumpang dengan ukuran 44 cm serta mengacungkannya keatas kearah Terdakwa sambil berteriak memanggil Korban, karena Terdakwa melihat Korban membawa senjata tajam akhirnya Terdakwa masuk kembali kedapur dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau pengupas panjang dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 37 cm dan besi pisau pengupas dengan ukuran panjang 14,5 cm di rak dapur, kemudian Terdakwa membawa senjata tajam tersebut ke depan ruang tamu dengan posisi menyimpannya di belakang tubuh Terdakwa dengan kedua tangannya, setelah Korban melihat Terdakwa kemudian Korban lari masuk kedalam rumah untuk mendatangi Terdakwa melalui pintu masuk, pada saat akan masuk Korban sempat dihalangi atau ditahan oleh Saksi **MULIANA** akan tetapi Korban tetap memaksa masuk, kemudian pada saat Korban memaksa masuk tersebutlah Terdakwa berkelahi dengan korban lalu

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyorongkan atau Menusukkan Senjata Tajam yang dipegangnya kearah Tubuh Korban dan mengenai sekitar pinggang sebelah kiri, lalu Terdakwa ditarik keluar oleh Saksi MULIANA dan saat itu juga akhirnya Senjata Tajam yang masih tertancap di tubuh Korban terlepas karena Terdakwa masih memegang Senjata Tajam tersebut, kemudian Korban terjatuh dengan posisi sujud dan berlumuran darah di dalam rumah Saksi SALABIYAH, kemudian saat di luar rumah Saksi MULIANA merebut Senjata Tajam yang dipegang Terdakwa lalu membuangnya, kemudian Korban dibawa ke Puskesmas Batulicin 1 oleh Saksi ARDIANSYAH Bin MADERANSYAH, Korban tiba di Puskesmas Batulicin 1 pada Hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar Pukul 23.30 WITA, setelah dilakukan pemeriksaan dan observasi oleh Ahli dr. IRWANSYAH Bin Alm. MUSLIMSYAH dan Saksi MOCHAMMAD FARID EFFENDY Bin Alm. LASMIDI, didapati Korban sudah Meninggal Dunia, berdasarkan Ahli dr. IRWANSYAH kemungkinan Korban mengalami pendarahan hingga kehabisan darah lalu Korban Meninggal Dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Luka Nomor : B/445.1/548/Pkm.Btl.1-TU.4/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. IRWANSYAH selaku Dokter Pemerintah pada Puskesmas Batulicin 1, menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 16 Juli 2024 di Puskesmas Batulicin 1 terhadap seorang laki – laki, 38 Th yang bernama : **ADI RAHMAN**, jenis kelamin Laki – laki, pekerjaan buruh, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Batu Kemudi RT. 003 RW. 001 Desa Selaselilau Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu, dengan Kesimpulan :
- Telah diperiksa seorang laki – laki, umur Tiga Puluh Delapan tahun, warna kulit sawo matang, rambut ikal warna hitam Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk di daerah pinggang sebelah kiri sekitar 4 cm x 1,5 cm x 5 cm, di duga akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 307/SKD/KRB/D-SLL/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Selaselilau, menerangkan :

Nama : **ADI RAHMAN**
Tempat, tanggal lahir : Kotabaru, 15 Maret 2024
Pekerjaan : Laki – laki
Alamat : Jl. Batu Kemudi RT 03 / Dusun II Desa

Selaselilau Kec. Karang Bintang
NIK : 6310071503860001
Agama : Islam

Bahwa nama tersebut di atas benar telah meninggal dunia pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 16 Juli 2024

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul : 19.30 WITA
Tempat : Rumah, Desa Selaselilau
Disebabkan : Pembunuhan
Nama Pelapor : Sanaiyah
Status Hubungan : Istri

dengan yang

meninggal dunia

Perbuatan Terdakwa **SYAHRONI Als RONI Bin Alm. KADRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SANAIYAH Binti MADERANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari korban yang bernama ADI RAHMAN;
- Bahwa suami saksi meninggal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 skj 19.30 Wita di rumah ibu saksi (SALABIAH) yang terletak di Jalan Batu Kemudi RT 003 RW 001 Desa Selaselilau Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah orang tua saksi karena tusukan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak berada ditempat kejadian. Saksi berada di rumah saksi yang terletak di samping rumah ibu saksi. Saksi baru melihat pada saat setelah kejadian dikarenakan ada suara keributan di rumah ibu saksi;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum kejadian suaminya pulang ke rumah dalam keadaan mabuk untuk mengambil senjata tajam jenis parang tanpa kumpang yang terletak di atas lemari, dan pada saat itu saksi menanyakan untuk apa senjata tajam tersebut lalu dijawab bahwa dirinya ditantang kelahi oleh RONI;
- Bahwa saat itu saksi ingin menghentikan suami saksi, namun dikarenakan ada anak saksi yang menangis, saksi tidak sempat menghentikan suaminya dan beberapa saat kemudian sudah terdengar teriakan / keributan dari samping rumah, lalu saksi melihat bahwa suami saksi sudah terkapar ditanah;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penyebab terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut namun kejadian tersebut menurut informasi dari saksi JUWITA berawal dari korban ADI RAHMAN datang ke rumah ibu saksi untuk mencari anak saksi dan tanpa sebab langsung marah marah terhadap

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SYAHRONI Als RONI yang waktu itu sedang duduk duduk di lantai dalam rumah ibu saksi bersama bapak saksi MADERANSYAH serta ibu saksi an SALABIYAH maupun istri dari SYAHRONI Als RONI yaitu sdri MULIANA, suami saksi langsung marah-marah dan menuduh bahwa terdakwa SYAHRONI Als RONI ada berbicara dibelakang dirinya, selanjutnya korban merasa tidak terima dan mengajak berkelahi terdakwa SYAHRONI hingga akhirnya terjadi penusukan yang dilakukan terdakwa kepada korban;

- Bahwa suami saksi memang suka minum-minuman keras hingga mabuk namun hal tersebut sudah diketahui oleh keluarga saksi sehingga saat seperti itu tidak ada yang merespon dan dibiarkan saja hingga suami saksi capek sendiri dan berhenti;
- Bahwa saksi sudah menikah belasan tahun dengan korban dan memiliki beberapa anak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. JUWITA Binti MADERANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi sedang berada di rumah ibu saksi, SALABIAH, yang terletak di Jalan Batu Kemudi RT 003 RW 001 Desa Selaselilau Kecamatan karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu bersama bapak saksi MADERANSYAH serta ibu saksi SALABIYAH, terdakwa dan istri dari SYAHRONI Als RONI yaitu sdri MULIANA;
- Bahwa awalnya pada saat itu, korban ADI RAHMAN datang ke rumah ibu saksi untuk mencari anak korban dan tanpa sebab langsung marah marah terhadap terdakwa SYAHRONI Als RONI yang waktu itu sedang duduk duduk di lantai dalam rumah ibu saksi bersama bapak saksi MADERANSYAH serta ibu saksi an SALABIYAH maupun istri dari SYAHRONI Als RONI yaitu sdri MULIANA, korban langsung marah-marah dan menuduh bahwa terdakwa SYAHRONI Als RONI ada berbicara dibelakang dirinya, menuduh korban tidak bisa mengetik (kerja mendulang), kemudian saksi MULIANA, istri Terdakwa yang waktu itu duduk di samping pintu masuk rumah ibu saksi menegur korban dan mengatakan kepada korban : *"mengapa marah marah"* , selanjutnya korban merasa tidak terima lalu korban marah sama MULIANA dan selanjutnya setelah marah sama MULIANA korban kemudian mengajak berkelahi sdr SYAHRONI dan dijawab oleh sdr SAYHRONI *"AYO"* selanjutnya korban pulang ke rumah yang jaraknya rumah korban sekitar 5 meter dengan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah ibu saksi, serta SYAHRONI als RONI waktu itu berdiri dan masuk ke dapur, tak lama kemudian korban datang lagi ke rumah ibu saksi dengan membawa parang tanpa kumpang dan menantang dengan berteriak memanggil nama Terdakwa, kemudian SYAHRONI Als RONI / Terdakwa yang waktu itu ke dapur mendengar dan kembali ke ruang tamu untuk melihat korban, setelah melihat Terdakwa melihat korban dari arah ruang tamu Terdakwa kemudian kembali lagi ke dapur dan mengambil senjata tajam juga jenis pisau pengupas dan dibawanya dengan disembunyikan dibelakang tubuhnya dengan kedua tangan nya, kemudian saksi keluar dari rumah ibu saksi tersebut karena melihat korban mengacung acungkan parangnya ke arah Terdakwa namun korban mendatangi Terdakwa dan memaksa masuk ke rumah ibu saksi sehingga terjadi kejadian tersebut , dan tiba-tiba korban kemudian terjatuh dan berlumuran darah;

- Bahwa proses penusukan tersebut sangat cepat sehingga saksi tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi antara korban dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah itu, terdakwa ditarik oleh istrinya untuk menjauh;
- Bahwa posisi korban saat itu memaksa masuk ke rumah ibu saksi untuk mendatangi Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis parang tersebut dengan menerobos saksi yang waktu itu menghalangi bersama bapak MADERANSYAH, dan MULIANA sehingga masuk dalam posisi miring ke kiri dan untuk menuju ke Terdakwa dan Keadaan korban waktu itu dalam keadaan mabuk atau dipengaruhi minuman beralkohol / keras;
- Bahwa korban sudah sering mabuk dan marah-marah sehingga keluarga terbiasa dengan tabiatnya sehingga jika sedang marah dan mabuk didiamkan saja;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku SYAHRONI Als RONI untuk melukai korban tersebut sebenarnya milik persediaan di rumah sebagai alat untuk mengupas kelapa, rotan, ikan dan sebagainya / untuk kebutuhan rumah tangga dan sebelumnya berada di rak dapur rumah ibu saksi;
- Bahwa terdakwa adalah suami saudara saksi dan baru menikah sekitar 6 (enam) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. SALABIYAH Binti Alm. MUHAMMAD CINAPIAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi sedang berada di rumah saksi, yang terletak di Jalan Batu Kemudi RT 003 RW 001 Desa Selaselilau Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu bersama suami saksi MADERANSYAH serta anak saksi JUWITA, terdakwa dan istri dari SYAHRONI Als RONI yaitu sdr MULIANA;
- Bahwa awalnya pada saat itu, korban ADI RAHMAN datang ke rumah saksi untuk mencari anak korban dan tanpa sebab langsung marah marah terhadap terdakwa SYAHRONI Als RONI yang waktu itu sedang duduk duduk di lantai dalam rumah saksi bersama bapak saksi MADERANSYAH serta ibu saksi an SALABIYAH maupun istri dari SYAHRONI Als RONI yaitu sdr MULIANA, korban langsung marah-marah dan menuduh bahwa terdakwa SYAHRONI Als RONI ada berbicara dibelakang dirinya, menuduh korban tidak bisa mengetik (kerja mendulang), kemudian saksi MULIANA, istri Terdakwa yang waktu itu duduk di samping pintu masuk rumah saksi menegur korban dan mengatakan kepada korban : *"mengapa marah marah"*, selanjutnya korban merasa tidak terima lalu korban marah sama MULIANA dan selanjutnya setelah marah sama MULIANA korban kemudian mengajak berkelahi sdr SYAHRONI dan dijawab oleh sdr SAYHRONI *"AYO"* selanjutnya korban pulang ke rumah yang jaraknya rumah korban sekitar 5 meter dengan rumah saksi, serta SYAHRONI als RONI waktu itu berdiri dan masuk ke dapur, tak lama kemudian korban datang lagi ke rumah saksi dengan membawa parang tanpa kumpang dan menantang dengan berteriak memanggil nama Terdakwa, kemudian SYAHRONI Als RONI / Terdakwa yang waktu itu ke dapur mendengar dan kembali ke ruang tamu untuk melihat korban, setelah melihat Terdakwa melihat korban dari arah ruang tamu Terdakwa kemudian kembali lagi ke dapur dan mengambil senjata tajam juga jenis pisau pengupas dan dibawanya dengan disembunyikan dibelakang tubuhnya dengan kedua tangan nya, kemudian saksi keluar dari rumah saksi tersebut karena melihat korban mengacung acungkan parangnya ke arah Terdakwa namun korban mendatangi Terdakwa dan memaksa masuk ke rumah saksi sehingga terjadi kejadian tersebut, dan tiba-tiba korban kemudian terjatuh dan berlumuran darah;
- Bahwa proses penusukan tersebut sangat cepat sehingga saksi tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi antara korban dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah itu, terdakwa ditarik oleh istrinya untuk menjauh;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi korban saat itu memaksa masuk ke rumah saksi untuk mendatangi Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis parang tersebut dengan menerobos anak saksi Juwita yang waktu itu menghalangi bersama bapak MADERANSYAH, dan MULIANA sehingga masuk dalam posisi miring ke kiri dan untuk menuju ke Terdakwa dan Keadaan korban waktu itu dalam keadaan mabuk atau dipengaruhi minuman beralkohol / keras;
 - Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau pengupas adalah milik saksi karena sajam tersebut adalah alat dapur untuk mengupas;
 - Bahwa korban sudah sering mabuk dan marah-marah sehingga keluarga terbiasa dengan tabiatnya sehingga jika sedang marah dan mabuk ditinggalkan saja;
 - Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku SYAHRONI Als RONI untuk melukai korban tersebut sebenarnya milik persediaan di rumah sebagai alat untuk mengupas kelapa, rotan, ikan dan sebagainya / untuk kebutuhan rumah tangga dan sebelumnya berada di rak dapur rumah saksi;
 - Bahwa terdakwa adalah suami dan korban sama-sama menantu saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. MADERANSYAH Bin MASRAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi sedang berada di rumah saksi, yang terletak di Jalan Batu Kemudi RT 003 RW 001 Desa Selaselilau Kecamatan karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu bersama istri saksi SALABIYAH serta anak saksi JUWITA, terdakwa dan istri dari SYAHRONI Als RONI yaitu sdri MULIANA;
- Bahwa awalnya pada saat itu, korban ADI RAHMAN datang ke rumah saksi untuk mencari anak korban dan tanpa sebab langsung marah marah terhadap terdakwa SYAHRONI Als RONI yang waktu itu sedang duduk duduk di lantai dalam rumah saksi bersama istri saksi SALABIYAH serta saksi Juwita maupun istri dari SYAHRONI Als RONI yaitu sdri MULIANA, korban langsung marah-marah dan menuduh bahwa terdakwa SYAHRONI Als RONI ada berbicara dibelakang dirinya, menuduh korban tidak bisa mengetik (kerja mendulang), kemudian saksi MULIANA, istri Terdakwa yang waktu itu duduk di samping pintu masuk rumah saksi menegur korban dan mengatakan kepada korban : *"mengapa marah marah"* , selanjutnya korban merasa tidak terima lalu korban marah sama MULIANA dan selanjutnya setelah marah sama MULIANA korban kemudian mengajak berkelahi sdr SYAHRONI dan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Bln



dijawab oleh sdr SAYHRONI "AYO" selanjutnya korban pulang ke rumah yang jaraknya rumah korban sekitar 5 meter dengan rumah saksi, serta SYAHRONI als RONI waktu itu berdiri dan masuk ke dapur, tak lama kemudian korban datang lagi ke rumah saksi dengan membawa parang tanpa kumpang dan menantang dengan berteriak memanggil nama Terdakwa, kemudian SYAHRONI Als RONI / Terdakwa yang waktu itu ke dapur mendengar dan kembali ke ruang tamu untuk melihat korban, setelah melihat Terdakwa melihat korban dari arah ruang tamu Terdakwa kemudian kembali lagi ke dapur dan mengambil senjata tajam juga jenis pisau pengupas dan dibawanya dengan disembunyikan dibelakang tubuhnya dengan kedua tangan nya, kemudian saksi keluar dari rumah saksi tersebut karena melihat korban mengacung acungkan parangnya ke arah Terdakwa namun korban mendatangi Terdakwa dan memaksa masuk ke rumah saksi sehingga terjadi kejadian tersebut , dan tiba-tiba korban kemudian terjatuh dan berlumuran darah;

- Bahwa 1 (satu) buah pisau tersebut adalah milik istri saksi yang kesehariannya berada di dapur dan di gunakan untuk memasak serta meraut rotan untuk membuat kerajinan;
- Bahwa proses penusukan tersebut sangat cepat sehingga saksi tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi antara korban dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah itu, terdakwa ditarik oleh istrinya untuk menjauh;
- Bahwa posisi korban saat itu memaksa masuk ke rumah saksi untuk mendatangi Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis parang tersebut dengan menerobos anak saksi Juwita yang waktu itu menghalangi bersama saksi MADERANSYAH, dan MULIANA sehingga masuk dalam posisi miring ke kiri dan untuk menuju ke Terdakwa dan Keadaan korban waktu itu dalam keadaan mabuk atau dipengaruhi minuman beralkohol / keras;
- Bahwa korban sudah sering mabuk dan marah-marah sehingga keluarga terbiasa dengan tabiatnya sehingga jika sedang marah dan mabuk didiamkan saja;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku SYAHRONI Als RONI untuk melukai korban tersebut sebenarnya milik persediaan di rumah sebagai alat untuk mengupas kelapa, rotan, ikan dan sebagainya / untuk kebutuhan rumah tangga dan sebelumnya berada di rak dapur rumah saksi;
- Bahwa terdakwa adalah suami dan korban sama-sama menantu saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. ARDIANSYAH Bin MADERANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi sedang berada di dalam kamar rumah tempat saksi tinggal terpisah dinding kayu dari tempat terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi mendengar suara korban marah-marrah namun saksi biarkan dikarenakan sudah menjadi tabiat korban;
- Bahwa saksi baru keluar kamar setelah dipanggil-panggil;
- Bahwa setelah keluar kamar saksi sudah melihat korban terjatuh bersujud tidak bergerak, sedangkan terdakwa sambil membawa sebilah senjata tajam ditarik oleh istrinya;
- Bahwa korban meninggal ditempat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. MULIANA Binti MADERANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi sedang berada di rumah ibu saksi, SALABIAH, yang terletak di Jalan Batu Kemudi RT 003 RW 001 Desa Selaselilau Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu bersama bapak saksi MADERANSYAH serta ibu saksi SALABIYAH, saksi Juwita, dan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat itu, korban ADI RAHMAN datang ke rumah ibu saksi untuk mencari anak korban dan tanpa sebab langsung marah marah terhadap terdakwa SYAHRONI Als RONI yang waktu itu sedang duduk duduk di lantai dalam rumah ibu saksi bersama bapak saksi MADERANSYAH serta ibu saksi an SALABIYAH, korban langsung marah-marrah dan menuduh bahwa terdakwa SYAHRONI Als RONI ada berbicara dibelakang dirinya, menuduh korban tidak bisa mengetik (kerja mendulang), kemudian saksi MULIANA, istri Terdakwa yang waktu itu duduk di samping pintu masuk rumah ibu saksi menegur korban dan mengatakan kepada korban : *"mengapa marah marah"* , selanjutnya korban merasa tidak terima lalu korban marah sama MULIANA dan selanjutnya setelah marah sama MULIANA korban kemudian mengajak berkelahi sdr SYAHRONI dan dijawab oleh sdr SAYHRONI *"AYO"* selanjutnya korban pulang ke rumah yang jaraknya rumah korban sekitar 5 meter dengan rumah ibu saksi, serta

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRONI als RONI waktu itu berdiri dan masuk ke dapur, tak lama kemudian korban datang lagi ke rumah ibu saksi dengan membawa parang tanpa kumpang dan menantang dengan berteriak memanggil nama Terdakwa, kemudian SYAHRONI Als RONI / Terdakwa yang waktu itu ke dapur mendengar dan kembali ke ruang tamu untuk melihat korban, setelah melihat Terdakwa melihat korban dari arah ruang tamu Terdakwa kemudian kembali lagi ke dapur dan mengambil senjata tajam juga jenis pisau pengupas dan dibawanya dengan disembunyikan dibelakang tubuhnya dengan kedua tangan nya, kemudian saksi keluar dari rumah ibu saksi tersebut karena melihat korban mengacung acungkan parangnya ke arah Terdakwa namun korban mendatangi Terdakwa dan memaksa masuk ke rumah ibu saksi sehingga terjadi kejadian tersebut , dan tiba-tiba korban kemudian terjatuh dan berlumuran darah;

- Bahwa proses penusukan tersebut sangat cepat sehingga saksi tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi antara korban dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah itu, terdakwa ditarik oleh saksi untuk menjauh;
- Bahwa posisi korban saat itu memaksa masuk ke rumah ibu saksi untuk mendatangi Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis parang tersebut dengan menerobos saksi yang waktu itu menghalangi bersama bapak MADERANSYAH, dan MULIANA sehingga masuk dalam posisi miring ke kiri dan untuk menuju ke Terdakwa dan Keadaan korban waktu itu dalam keadaan mabuk atau dipengaruhi minuman beralkohol / keras;
- Bahwa korban sudah sering mabuk dan marah-marah sehingga keluarga terbiasa dengan tabiatnya sehingga jika sedang marah dan mabuk didiamkan saja;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku SYAHRONI Als RONI untuk melukai korban tersebut sebenarnya milik persediaan di rumah sebagai alat untuk mengupas kelapa, rotan, ikan dan sebagainya / untuk kebutuhan rumah tangga dan sebelumnya berada di rak dapur rumah ibu saksi;
- Bahwa terdakwa adalah suami saksi dan baru menikah sekitar 6 (enam) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

7. MOCHAMMAD FARID EFFENDY Bin Alm. LASMIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah perawat di Puskesmas Batulicin I yaitu sejak tahun 2011;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 23.30 Wita, saat itu korban datang di antar oleh 4 (empat) orang dari Kepolisian dan serta di damping oleh keluarga korban selanjutnya pada saat datang ke puskesmas saksi ketahui korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat korban datang langsung dilakukan observasi di ruang UGD Puskesmas Baitulicin I selanjutnya petugas medis yang saat itu melakukan obsevasi dan tindakan medis adalah Dokter IRWANSYAH dan saksi selaku perawat pendamping dan mengetahui bahwa korban tersebut telah Meninggal Dunia berdasarkan tanda vital pada korban. Setelah dilakukan pemeriksaan kematian korban dikarenakan luka yang di derita kemudian mengakibatkan pendarahan (Kehabisan Darah);
- Bahwa saksi melihat luka tusuk akibat persetuhan benda tajam pada bagian pinggang sebelah kiri korban dengan panjang luka 4 Cm, lebar luka 1,5 Cm dan dalam luka 5 Cm;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. IRWANSYAH Bin Alm MUSLIMSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah dokter Puskesmas Batulicin 1;
 - bahwa korban an. ADI RAHMAN setelah tiba di IGD puskesmas batulicin I waktu itu saksi melihat kondisi korban terbaring bed periksa didampingi oleh anggota keluarganya dan petugas kepolisian dan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia, saksi mengetahui korban tersebut meninggal dunia dari reflek cahaya saksi melihat sudah negatif dan pasien / korban tersebut mengalami tampak luka pada bagian pinggang / secara umum punggung sebelah kiri;
 - bahwa selanjutnya ahli melakukan pemeriksaan luar terhadap korban dengan dengan mengukur lukanya dan terdapat luka terbuka dengan ukuran 4 Cm x 1,5 cm X 5 Cm;
 - bahwa ahli menerangkan tidak bisa menyimpulkan secara pasti penyebab kematian korban karena tidak dilakukan pemeriksaan secara bagaian dalam korban dan tidak dilakukan otopsi/ bedah jenazah terhadap

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Bln



jenazah korban, namun menurut menurut saksi korban meninggal dunia karena pendarahan / kehabisan darah;

- bahwa dimungkinkan orang meninggal karena luka tusuk walaupun luka tusuk itu bukan di area vital namun mengenai pembuluh darah besar yang menyebabkan orang bisa kehabisan darah dan meninggal dunia;

Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat :

1. Visum Et Repertum Luka Nomor : B/445.1/548/Pkm.Btl.1-TU.4/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. IRWANSYAH selaku Dokter Pemerintah pada Puskesmas Batulicin 1, menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 16 Juli 2024 di Puskesmas Batulicin 1 terhadap seorang laki – laki, 38 Th yang bernama : **ADI RAHMAN**, jenis kelamin Laki – laki, pekerjaan buruh, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Batu Kemudi RT. 003 RW. 001 Desa Selaselilau Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu, kemudian didapatkan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki – laki, umur Tiga Puluh Delapan tahun, warna kulit sawo matang, rambut ikal warna hitam Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk di daerah pinggang sebelah kiri sekitar 4 cm x 1,5 cm x 5 cm, di duga akibat persentuhan dengan benda tajam, penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan bedah jenazah.
2. Surat Keterangan Kematian Nomor : 307/SKD/KRB/D-SLL/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Selaselilau, menerangkan :

Nama	:	ADI RAHMAN
Tempat, tanggal lahir	:	Kotabaru, 15 Maret 2024
Pekerjaan	:	Laki – laki
Alamat	:	Jl. Batu Kemudi RT 03 / Dusun II Desa Selaselilau Kec. Karang Bintang
NIK	:	6310071503860001
Agama	:	Islam

Bahwa nama tersebut diatas benar telah meninggal dunia pada :

Hari / Tanggal	:	Selasa, 16 Juli 2024
Pukul	:	19.30 WITA
Tempat	:	Rumah, Desa Selaselilau
Disebabkan	:	Pembunuhan
Nama Pelapor	:	Sanaiyah
Status Hubungan dengan	:	Istri

yang meninggal dunia

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 skj 19.30 Wita terdawa sedang berada di rumah ibu mertua Terdakwa SALABIAH yang terletak di Jalan Batu Kemudi RT 003 RW 001 Desa Selaselilau Kecamatan karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu bersama istrinya, mertuanyanya dan saksi Juwita;
- Bahwa awalnya korban ADI RAHMAN datang ke rumah ibu mertua Terdakwa dalam keadaan mabuk untuk mencari anaknya, korban tanpa sebab yang jelas bertemu dengan Terdakwa langsung marah marah terhadap Terdakwa dan istri Terdakwa, Korban langsung mengatakan dan menuduh Terdakwa bahwa Terdakwa sebelumnya mengatakan korban tidak bisa mengetik (kerja mendulang), dan kemudian istri Terdakwa sdri MULIANA menegur korban dan menjawab mengapa marah marah dan kemudian korban terjadi cekcok mulut dengan istri Terdakwa dengan mengatakan "TAMBUK" (*bodoh*), melihat hal tersebut ibu dan bapak mertua Terdakwa juga menegur korban agar tidak marah marah akan tetapi korban malah merasa tidak terima dan menantang Terdakwa untuk mengajak berkelahi Terdakwa dan Terdakwa jawab "AYO". selanjutnya korban beranjak keluar dari rumah ibu Terdakwa dan pulang menuju ke rumahnya yang jaraknya rumah korban sekitar 5 meter dengan rumah ibu mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri menuju ke dapur, tak lama kemudian korban datang lagi dan berhenti di halaman depan pintu masuk rumah ibu mertua Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis parang tanpa kumpang dan mengacung acungkan parangnya di halaman depan pintu masuk rumah sambil berteriak memanggil Terdakwa, kemudianTerdakwa dari dapur menuju ruang tamu dan Terdakwa melihat korban membawa senjata tajam sambil memanggil nama Terdakwa lalu Terdakwa ke dapur lagi dan mengambil 1 bilah senjata tajam jenis pisau pengupas yang ada di rak dapur dan Terdakwa bawa ke depan ruang tamu tetapi masih Terdakwa sembunyikan dibelakang tubuh Terdakwa dengan kedua tangan Terdakwa kemudian korban melihat Terdakwa dan lari masuk ke dalam rumah untuk mendatangi Terdakwa melalui pintu masuk dan saat itu lah Terdakwa bersamaan menyorongkan senjata tajam jenis pisau pengupas ke arah tubuh korban sehingga korban tertusuk di tubuhnya dan mengenai punggung sebelah kiri korban.
- Bahwa tujuan terdakwa menuju ke dapur untuk melihat dan mencari alat senjata tajam yang nantinya akan Terdakwa gunakan untuk melawan korban karena dipikiran Terdakwa pasti korban kembali lagi dengan membawa senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban sudah dihalangi oleh saksi Juwita, istri terdakwa dan bapak mertua terdakwa di depan pintu rumah agar tidak masuk namun korban menerobos masuk hingga bapak mertua terdakwa terjatuh hingga akhirnya terdakwa menancapkan pisaunya kepada korban;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum untuk kasus penganiayaan;
- Bahwa setelah melakukan penusukan itu terdakwa langsung ditarik oleh istri terdakwa sedangkan pisaunya terdakwa buang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau pengupas panjang dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 37 cm dan besi pisau pengupas dengan ukuran panjang 14,5 cm;
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kumpang dengan ukuran 44 cm;
3. 1 (satu) lembar baju hem lengan pendek warna biru muda merk NEEZO berlumuran darah;
4. 1 (satu) lembar celana panjang kolor kain berlumuran darah;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar Pukul 19.20 WITA Terdakwa SYAHRONI Als RONI Bin Alm. KADRI bersama – sama dengan Saksi MADERANSYAH Bin MASRAN (Alm), Saksi SALABIYAH Binti Alm. MUHAMMAD CINAPIAH, Saksi JUWITA Binti MADERANSYAH, dan Saksi MULIANA Binti MADERANSYAH, sedang berada di ruang tamu Rumah Saksi SALABIYAH yang beralamat di Jl. Batukemudi RT. 03 / RW. 01 Desa Selaselilau, Kec. Karang Bintang, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan, kemudian tidak berselang lama datang Korban ADI RAHMAN (Alm) dengan keadaan Mabuk dan masuk ke dalam Rumah Saksi SALABIYAH, setelah itu Korban dengan posisi berdiri terlibat cekcok mulut dengan Terdakwa dan Saksi MULIANA yang sedang

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam posisi duduk di lantai, cekcok tersebut terkait dengan Tuduhan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada Korban jika Korban tidak bisa bekerja mengetik (Kerja Mendulang Emas), dalam cekcok tersebut Saksi MULIANA mengatakan kepada Korban “*mengapa marah – marah*” namun Korban malah ikut memarahi Saksi MULIANA dan ada mengatakan “*Tambuk*” (*Bodoh*) kepada Saksi MULIANA, kemudian Saksi MULIANA dan Saksi MADERANSYAH menegur Korban dan mengatakan “*Sudah sudah*”, setelah itu Korban merasa tidak terima dan mengajak berkelahi Terdakwa lalu Terdakwa menjawab “*Ayo*”, selanjutnya Korban pulang kerumahnya yang berjarak kurang lebih 5 (Lima) meter dari rumah Saksi SALABIYAH namun pada saat itu juga Terdakwa masuk ke arah Dapur, tidak lama kemudian Korban berdiri di depan pintu masuk rumah Saksi SALABIYAH dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kumpang dengan ukuran 44 cm serta mengacungkannya ke atas ke arah Terdakwa sambil berteriak memanggil Korban, karena Terdakwa melihat Korban membawa senjata tajam akhirnya Terdakwa masuk kembali ke dapur dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau pengupas panjang dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 37 cm dan besi pisau pengupas dengan ukuran panjang 14,5 cm di rak dapur, kemudian Terdakwa membawa senjata tajam tersebut ke depan ruang tamu dengan posisi menyimpannya di belakang tubuh Terdakwa dengan kedua tangannya, setelah Korban melihat Terdakwa kemudian Korban lari masuk ke dalam rumah untuk mendatangi Terdakwa melalui pintu masuk, pada saat akan masuk Korban sempat di halangi atau di tahan oleh Saksi MULIANA, saksi MADERANSYAH akan tetapi Korban tetap memaksa masuk, kemudian pada saat Korban memaksa masuk tersebutlah Terdakwa menyorongkan atau Menusukkan Senjata Tajam yang dipegangnya ke arah Tubuh Korban dan mengenai sekitar pinggang sebelah kiri, lalu Terdakwa ditarik keluar oleh Saksi MULIANA dan saat itu juga akhirnya Senjata Tajam yang masih tertancap di tubuh Korban terlepas karena Terdakwa masih memegang Senjata Tajam tersebut, kemudian Korban terjatuh dengan posisi sujud dan berlumuran darah di dalam rumah Saksi SALABIYAH;

- Bahwa korban meninggal ditempat sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Luka Nomor : B/445.1/548/Pkm.Btl.1-TU.4/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. IRWANSYAH selaku Dokter Pemerintah pada Puskesmas Batulicin 1, dengan Kesimpulan jika dari hasil



pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk di daerah pinggang sebelah kiri sekitar 4 cm x 1,5 cm x 5 cm, di duga akibat persentuhan dengan benda tajam;

- Bahwa terdakwa pernah dipidana karena perkara penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 338 KUHP atau Kedua Pasal 351 Ayat (3) KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **SYAHRONI Als RONI Bin Alm KADRI** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja pula. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah



mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobyektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak (*wils theorie*). Bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh pelaku adalah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut. Disamping itu unsur kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus diartikan secara luas, yakni tidak semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kepastian) dan sebagai *opzet bij mogelijkhedenbewustzijn* (sengaja sebagai kemungkinan);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*) kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, tindakan dan akibat benar-benar terwujud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dengan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), suatu kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku sedangkan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti harus terjadi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) ialah suatu kesengajaan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan. Walaupun suatu akibat yang ditimbulkan tidak dikehendaki namun akibat tersebut memungkinkan akan terjadi sehingga apabila akibat itu terjadi maka sudah merumuskan suatu perbuatan kesengajaan;

Menimbang, bahwa pengertian merampas nyawa orang lain kalau ditafsirkan secara gramatikal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merampas adalah mengambil dengan paksa atau dengan kekerasan; nyawa adalah pemberi hidup kepada badan (organisme fisik) yang menyebabkan hidup pada manusia, binatang, dan sebagainya; orang lain adalah manusia selain diri pelaku;

Menimbang, bahwa wujud perbuatan dalam unsur ini mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja artinya dimaksud termasuk dalam kehendak atau niatnya pelaku. Dapat disimpulkan bahwa adanya kematian orang lain merupakan tujuan pelaku dan matinya orang lain seketika itu juga. Pembunuhan biasa (tidak direncana terlebih dahulu) itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh itu, tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar Pukul 19.20 WITA Terdakwa SYAHRONI Als RONI Bin Alm. KADRI bersama – sama dengan Saksi MADERANSYAH Bin MASRAN (Alm), Saksi SALABIYAH Binti Alm. MUHAMMAD CINAPIAH, Saksi JUWITA Binti MADERANSYAH, dan Saksi MULIANA Binti MADERANSYAH, sedang berada di ruang tamu Rumah Saksi SALABIYAH yang beralamat di Jl. Batukemudi RT. 03 / RW. 01 Desa Selaselilau, Kec. Karang Bintang, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan, kemudian tidak berselang lama datang Korban ADI RAHMAN (Alm) dengan keadaan Mabuk dan masuk ke dalam Rumah Saksi SALABIYAH, setelah itu Korban dengan posisi berdiri terlibat cekcok mulut dengan Terdakwa dan Saksi MULIANA yang sedang dalam posisi duduk di lantai, cekcok tersebut terkait dengan Tuduhan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada Korban jika Korban tidak bisa bekerja mengetik (Kerja Mendulang Emas), dalam cekcok tersebut Saksi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIANA mengatakan kepada Korban “*mengapa marah – marah*” namun Korban malah ikut memarahi Saksi MULIANA dan ada mengatakan “*Tambuk*” (*Bodoh*) kepada Saksi MULIANA, kemudian Saksi MULIANA dan Saksi MADERANSYAH menegur Korban dan mengatakan “*Sudah sudah*”, setelah itu Korban merasa tidak terima dan mengajak berkelahi Terdakwa lalu Terdakwa menjawab “*Ayo*”, selanjutnya Korban pulang kerumahnya yang berjarak kurang lebih 5 (Lima) meter dari rumah Saksi SALABIYAH namun pada saat itu juga Terdakwa masuk ke arah Dapur, tidak lama kemudian Korban berdiri di depan pintu masuk rumah Saksi SALABIYAH dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kumpang dengan ukuran 44 cm serta mengacungkannya ke atas ke arah Terdakwa sambil berteriak memanggil Korban, karena Terdakwa melihat Korban membawa senjata tajam akhirnya Terdakwa masuk kembali ke dapur dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau pengupas panjang dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 37 cm dan besi pisau pengupas dengan ukuran panjang 14,5 cm di rak dapur, kemudian Terdakwa membawa senjata tajam tersebut ke depan ruang tamu dengan posisi menyimpannya di belakang tubuh Terdakwa dengan kedua tangannya, setelah Korban melihat Terdakwa kemudian Korban lari masuk ke dalam rumah untuk mendatangi Terdakwa melalui pintu masuk, pada saat akan masuk Korban sempat di halangi atau di tahan oleh Saksi MULIANA, saksi MADERANSYAH akan tetapi Korban tetap memaksa masuk, kemudian pada saat Korban memaksa masuk tersebutlah Terdakwa menyorongkan atau Menusukkan Senjata Tajam yang dipegangnya ke arah Tubuh Korban dan mengenai sekitar pinggang sebelah kiri, lalu Terdakwa ditarik keluar oleh Saksi MULIANA dan saat itu juga akhirnya Senjata Tajam yang masih tertancap di tubuh Korban terlepas karena Terdakwa masih memegang Senjata Tajam tersebut, kemudian Korban terjatuh dengan posisi sujud dan berlumuran darah di dalam rumah Saksi SALABIYAH;

Menimbang bahwa senjata tajam yang digunakan terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau pengupas panjang dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 37 cm dan besi pisau pengupas dengan ukuran panjang 14,5 cm di rak dapur;

Menimbang bahwa korban meninggal dunia dilokasi kejadian sebagaimana keterangan para saksi dan hasil Visum Et Repertum Luka Nomor : B/445.1/548/Pkm.Btl.1-TU.4/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. IRWANSYAH selaku Dokter Pemerintah pada Puskesmas Batulicin 1, dengan Kesimpulan jika dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk di

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah pinggang sebelah kiri sekitar 4 cm x 1,5 cm x 5 cm, di duga akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang bahwa sifat kesengajaan pada perbuatan terdakwa dapat dilihat dari perbuatannya yang mengambil pisau di dapur saat korban ingin mendatangnya dengan membawa parang, keadaan terdakwa yang dalam kesadaran penuh tidak dipengaruhi minimal alkohol sejatinya memiliki kesempatan untuk tidak merespon ajakan / tantangan korban berkelahi. Namun terdakwa lebih memilih meladeni tantangan korban, mengambil pisau dan akhirnya menyalurkan pisau tersebut ke tubuh korban. Walaupun dalam keterangan terdakwa, dirinya membantah ingin membunuh korban namun menyalurkan pisau ke tubuh orang lain juga dapat memberikan suatu kemungkinan hilangnya nyawa orang lain. Oleh karenanya sifat sengaja dengan kepastian nampak dalam perbuatan terdakwa. Hal ini dikuatkan dengan keterangan para saksi yang telah diperiksa dipersidangan bahwa korban meninggal di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi



perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau pengupas panjang dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 37 cm dan besi pisau pengupas dengan ukuran panjang 14,5 cm;
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kumpang dengan ukuran 44 cm;
3. 1 (satu) lembar baju hem lengan pendek warna biru muda merk NEEZO berlumuran darah;
4. 1 (satu) lembar celana panjang kolor kain berlumuran darah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;
- Terdakwa pernah dihukum atas perkara penganiayaan berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 338 KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Syahroni als Roni Bin Alm Kadri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Syahroni als Roni Bin Alm Kadri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau pengupas panjang dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 37 cm dan besi pisau pengupas dengan ukuran panjang 14,5 cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kumpang dengan ukuran 44 cm;
 - 1 (satu) lembar baju hem lengan pendek warna biru muda merk NEEZO berlumuran darah;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kolor kain berlumuran darah;
- dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H., M.H., Denico Toschani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, SE., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rizkianto Dimas Rakayudha
Pamungkas.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

BAYU DWI PUTRA,S.H.,M.H FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO,S.H.,M.H.

DENICO TOSCHANI, S.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD MAKASIDIK TASRIH, SE.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)